رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠١٦٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٩٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٤هـ

الموضوعات

تقاعد - مدني - تقاعد مبكر - برنامج تحسين القوى العاملة - آلية تنفيذ البرنامج - انتفاء الدعوة إلى البرنامج - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - انتفاء التعسف.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمعاملته وفق برنامج تحسين القوى العاملة لديها من خلال التشجيع على التقاعد المبكر - تضمن ضوابط وآليات تنفيذ البرنامج، الفئات المستهدفة، وآلية دعوتهم وانتفاعهم من البرنامج - الثابت تقدم المدعي بطلب الإحالة إلى التقاعد من تلقاء نفسه ودون دعوته للبرنامج؛ مما يتقرر عدم استحقاقه للمعاملة وفق البرنامج - وضع البرنامج تم بناء على سلطة المدعى عليها التقديرية، ولم يثبت تعسفها في استخدامها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- قرار مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية رقم (٨/١١٥٣٨/١٣٠/٥١٨) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٧هـ، بشأن ضوابط وآليات تنفيذ برنامج تحسين القوى العاملة.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤هـ، بصحيفة دعوى ضد الخطوط الجوية العربية السعودية تضمنت: أن موكله عمل لدى المدعى عليها، ولم تصرف له الشيك الذهبي، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له الشيك المشار إليه، وأن تصرف له أتعاب المحاماة. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦هـ، نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة تضمنت: أن مطالبة المدعي مندرجة ضمن برنامج تحسين القوى العاملة، وهو إحدى مبادرات المدعى عليها التي تهدف إلى تحقيق الحجم الأمثل من القوى العاملة من خلال تشجيع بعض الفئات المحددة من الموظفين على خيار التقاعد المبكر، وتتمثل طبيعة البرنامج كمبادرة تم إقرارها من قبل المدعى عليها، والتي بدورها تحتفظ بصلاحية إطلاقه أو إيقافه بناء على تقديرها لاحتياجات القوى العاملة في مختلف القطاعات، ونظراً لمحدودية الأعداد المستهدفة والموارد المالية المخصصة له، فإن عملية القبول تتم وفق أسس تقديرية لأعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج من خلال دراستها للطلبات، مع أخذها بعين الاعتبار المعايير المطلوبة لمقدم الطلب، كالعمر والأداء والإنتاجية والحالة الصحية وسنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، وذلك جميعاً ضمن نطاق الموارد المالية

المخصصة؛ وبالتالي فلا يمكن اعتبار القبول في هذا البرنامج حقاً مكتسباً لجميع الموظفين الراغبين بالتقاعد؛ لتعذر تحقيقه بسبب محدودية الأعداد المخصصة لكل دفعة، ولكونه يتنافى مع الغاية المنشودة من طرح البرنامج الغير مخصص لجميع الموظفين، بل يستهدف تشجيع فئات معينة بذاتها من الموظفين على التقاعد المبكر، وقد تقدم المدعي بطلب التقاعد المبكر بناء على رغبته الشخصية، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ، وتم صرف جميع مستحقاته، ومنها مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (٨٥,٨٤٤) خمسة وثمانون ألفاً وثمانمئة وأربعة وأربعون ريالاً، ولم يكن مشروطاً -كما يدعيه- بدليل سكوته الفترة الماضية والتي تجاوزت الأربع سنين، وأن الموظف عندما يقوم بتوقيع أوراق إجراءات طلب إحالته على التقاعد المبكر والحصول على المخالصات اللازمة؛ فإنه مبين من خلالها أن التقاعد هو تقاعد مبكر عادي، وليس ضمن البرنامج الذي يطالب به المدعي، سيما وأن الآلية والإجراءات المتبعة لكلا التقاعدين مختلفة؛ وبالتالي لا مجال للقول بالجهل هنا، وختم مذكرته بطلبه رفض الدعوى، وقدم صورة من نموذج طلب التقاعد المقدم من المدعي. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: أن المدعى عليها تمنح الموظفين الشيك الذهبي تشجيعاً لهم للتقاعد المبكر، ويتم احتسابه بواقع (٢٠٪) من المتبقي إلى وقت التقاعد، بما يعادل نسبة (٢٠٪) من عدد السنين المتبقية لبلوغه عمر التقاعد الرسمي وهو الستين، وهذا ما تم وضعه والعمل به من قبل المدعى عليها مع كل الموظفين الذين يتقدمون إلى طلب التقاعد المبكر، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالمساواة بينه وبين زملائه رغم

تحقق كل الشروط فيه، وأن موكله تقدم بعدة طلبات بغرض التقاعد، وكانت ترفض بحجة إيقاف الشيك مؤقتاً لحين صدور تنظيم جديد له، في الوقت الذي تقبل فيه طلبات موظفين آخرين، وبعد طول انتظار صدر قرار مفاجئ بإيقاف الشيك نهائياً، وذكر أسماء عدد من زملائه الذين تم صرف الشيك الذهبي لهم. فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم السند النظامي المتعلق بمطالبة المدعي، فوعد بتقديم ذلك. وفي جلسة هذا اليوم ورد للدائرة ما سبق وأن طلب من ممثل المدعى عليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.

الأسباب

بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعامله وفق برنامج تحسين القوى العاملة للتشجيع على التقاعد المبكر (الشيك الذهبي)؛ فإن المحاكم الإدارية تكون مختصة بنظر هذا النزاع بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل الدعوى باختصاص المحكمة الإدارية بالرياض مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن القبول الشكلي للدعوى، فبما أن الحق الذي يطالب به المدعي قد نشأ بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ، وتظلم لمرجعه بتاريخ ١٤٣٩/٦/٣هـ دون جدوى، ثم

تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤هـ؛ فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً؛ استناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه". وعن موضوع الدعوى، فالثابت من الأوراق أن المدعي يطلب معاملته وفق برنامج تحسين القوى العاملة من خلال التشجيع على التقاعد المبكر (الشيك الذهبي) لاستحقاقه للمعاملة وفق ذلك، وتدفع المدعى عليها بأن المدعي غير مشمول في هذا البرنامج وأنه هو من تقدم بطلب التقاعد المبكر. وبما أن الأصل أن رقابة القضاء الإداري على تصرفات جهة الإدارة ومن في حكمها تستهدف جميع الوقائع التي تتخذها في ظل ما صدر منها من قرارات وفق ما قصده المنظم عند إصداره تنظيماً يعالج أمراً من الأمور، وبما أن القضاء الإداري له السلطة في مراقبة ذلك في ظل الرقابة النظامية التي تسلط على تلك الإجراءات التي تقوم بها، والتي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للنظام، فإذا نأت عنه وجانبته استحقت الإلزام بما فيه مصلحة الموظفين العاملين لديها، وإذا وافقته وطبقته تطبيقاً صحيحاً أصبح ذلك الإجراء منها تجاه

موظفيها قائماً على سبب يبرره، إلا أنه ومع ذلك تنأى عن أن تتعسف جهة الإدارة عند التطبيق، وإلا خرج ذلك الإجراء النظامي من قبلها عن نطاق المشروعية، وليس في القول بذلك اعتداء على حرية الإدارة في تقدير تلك الإجراءات، والذي يقرر ذلك هو القضاء الإداري الذي يبسط رقابته على ما تقوم به جهة الإدارة وليس أمر تقدير ذلك للموظف، فمن المسلمات أن الجهة الإدارية إذا انتهت بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت استخلاصاً سليماً، يعد ما قامت به من إجراء تجاه الموظف إجراءً صحيحاً وسليماً، ومن ثم فإنه لا معقب عليها قضاءً إلا إذا ظهر انحرافها في تلك السلطة، وليس للقضاء من سبيل في إلزام الجهة بما لم يلزمها به النظام. وبما أن المدعى عليها نظمت مطالبة المدعي وذلك وفقاً لقرار مدير عام الخطوط الجوية رقم (٨/١١٥٣٨/١٣٠/٥١٨) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٧هـ، المتضمن اعتماد ضوابط وآليات تنفيذ برنامج تحسين القوى العاملة من خلال التقاعد المبكر الاختياري لموظفي المدعى عليها، وقد تضمنت هذه الضوابط على تحديد الفئات المستهدفة لهذا البرنامج، وتشكيل لجنة مختصة بمخاطبة الموظفين المستحقين للمعاملة وفق هذا البرنامج والنظر في طلباتهم والبت فيها، وتعبئة نموذج خاص بذلك. وبما أن الثابت من الأوراق أن المدعي هو من تقدم بطلب الإحالة للتقاعد، ولم يثبت بأن الجهة خاطبته بطلب ذلك، إضافة إلى وضع هذا البرنامج هو سلطة تقديرية للمدعى عليها لتنظيم وتسيير العمل لديها، ولم يثبت تعسفها في ذلك؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن دعوى المدعي لم تكن على سند صحيح من النظام؛ مما يتعين معه رفضها.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٠١٦٢) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...)

ضد الخطوط الجوية العربية السعودية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.